

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) регулирует отношения по предоставлению прав использования Платформы BRaiN HR путем предоставления удаленного доступа к ней через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет между ООО «НДК» (ОГРН 1225000105010, ИНН 5009132924), с одной стороны, и физическим/юридическим лицом, принявшим условия настоящего Соглашения путём присоединения к настоящему Соглашению в целом и безоговорочно, с другой стороны. Настоящее Соглашение в соответствии со ст. 435 Гражданского кодекса Российской Федерации является офертой - адресованной любым физическим/юридическим лицам предложением заключить настоящее Соглашение на указанных в нём условиях.

Настоящее Соглашение постоянно доступно для ознакомления неограниченному кругу лиц путем его публикации на Сайте: <https://brainhire.ru/>

Порядок принятия Соглашения.

Чтобы пользоваться Платформой BRaiN HR (Платформа), необходимо до момента регистрации ознакомиться с настоящим Соглашением, а также всеми документами, на которые даны ссылки (далее – Применимые документы). Применимые документы являются неотъемлемой частью Соглашения. По тексту настоящего документа под Соглашением понимается как непосредственно само Соглашение, так и Применимые документы, если иное не вытекает из смысла соответствующего положения. Безусловным принятием (акцептом) условий настоящей оферты (Соглашения) считается авторизация Пользователя на сайте Администратора. Принятие настоящего Соглашения допускается только в полном объеме, принятие Соглашения с изъятиями и/или в части не допускается.

1. Термины и определения

1.1. Авторизация – процедура регистрации (ввода учетных данных) и аутентификации Пользователя на Платформе.

1.2. Администратор – ООО «НДК» (ОГРН 1225000105010, ИНН 5009132924).

1.3. Аккаунт – перечень сведений о Пользователе (в т.ч. идентификационных сведений, сведений о совокупности прав доступа), представляющий возможности использования функциональности Платформы, в пределах предоставленных полномочий.

1.4. Личный кабинет – раздел Платформы, с помощью которого Пользователь может реализовывать функциональные возможности Платформы.

1.5. Пользователь – дееспособное физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, присоединившееся к настоящему Соглашению в собственном интересе, либо в интересе юридического лица, являющегося работодателем Пользователя, или в интересах которого Пользователь действует на основании иных соглашений/договоров, либо юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, использующее (-ий) Платформу в собственном интересе, представитель которого присоединился к настоящему Соглашению в интересе такого юридического лица, в том числе в целях использования Платформы посредством API.

1.6. Платформа BRaiN HR (Платформа) – программный комплекс, включающий в себя интернет сайт, размещенный в домене brainhire.ru и его поддоменах (далее – Сайт), мобильные приложения и Программное обеспечение, размещенные на указанных сайтах или в мобильных приложениях. Платформа предназначена для комплексной автоматизации процесса рекрутинга, включая создание и управление вакансиями, привлечение и отбор кандидатов, проведение первичных видеосовещаний с использованием технологий искусственного интеллекта, оценку кандидатов и управление базой данных кандидатов и компаний.

1.7. Функциональность – набор возможностей (функций), предоставленных Платформой, за которую установлена плата в соответствии с Тарифами.

1.8. Тариф - положения, регулирующие условия использования различной функциональности Платформы и размер вознаграждения.

1.9. Сайт Администратора (Сайт)- совокупность связанных между собой веб-страниц, объединенных под одним доменным именем или ip-адресом и размещенный в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: <https://brainhire.ru/>.

2. Предмет соглашения

2.1. Использование Платформы разрешается только на условиях настоящего Соглашения и в соответствии с ее функциональным назначением. Объем функциональных возможностей Платформы определяется

выбранным и оплаченным Тарифом. Сам Тариф может быть выбран Пользователем на Сайте. Если Пользователь не принимает условия Соглашения в полном объеме, Пользователь не имеет права использовать Платформу.

2.2. Услуга по Соглашению считается оказанной с момента предоставления (открытия) доступа Пользователю к Платформе.

2.3. Пользователь вправе использовать функциональность Платформы без права перепродажи или передачи учетных данных, включая ключи для использования API, предназначенных для доступа к Платформе; ни одно из положений Соглашения не означает передачи Пользователю исключительного права на Платформу.

3. Порядок предоставления доступа к Платформе

3.1. Пользователь проходит регистрацию в порядке, предложенном Платформой. При регистрации Пользователь предоставляет достоверные данные о себе: фамилия, имя, отчество (при наличии), контактный номер мобильного телефона и актуальный адрес электронной почты. Объем необходимых данных определяется в форме для регистрации. После предоставления данных Пользователь получает на указанный им адрес электронной почты гиперссылку для перехода на Платформу.

3.2. С момента перехода по гиперссылке Пользователь получает доступ к Аккаунту и считается прошедшим процедуру регистрации на Платформе. В случае, если Пользователь по каким-либо причинам не получил гиперссылку для перехода на Платформу, он направляет Администратору электронное письмо с адреса, введенного при регистрации с просьбой активировать доступ. После успешной проверки электронного адреса Пользователя, Администратор активирует доступ к Аккаунту. Доступ считается предоставленным с момента такой активации. В случае взлома или утери доступа к Аккаунту, Пользователь незамедлительно уведомляет об этом Администратора. После успешной проверки сведений о Пользователе и принадлежности Аккаунта Администратор возвращает ему доступ к Аккаунту.

3.3. Администратор вправе, но не обязан оказывать консультационную или техническую поддержку Пользователю.

3.4. Способ использования Платформы: воспроизведение посредством удаленного использования функционала Платформы посредством сети Интернет для целей использования по функциональному назначению.

4. Стоимость и порядок расчетов

4.1. Размер оплаты зависит от выбранного Пользователем Тарифа, если иная стоимость не согласованы Администратором и Пользователем в отдельном договоре. Информация о Тарифах размещена по адресу <https://brainhire.ru/tariffs>.

4.2. Оплата стоимости осуществляется в рублях РФ. Исполнением обязательств Пользователя по оплате считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Администратора.

4.3. Доступ к Платформе предоставляется при условии полной оплаты выбранного Тарифа. После получения Пользователем доступа к Платформе, Администратор считается исполнившим свои обязательства по Соглашению и возврат уплаченных денежных средств не производится, так как с момента получения Пользователем доступа к Платформе право использования Платформы считается предоставленным.

4.4. Для оплаты стоимости выбранного Тарифа Пользователь самостоятельно формирует счет на оплату в Личном кабинете. По запросу Пользователя, направленному по адресу: finance@brainhire.ru, Администрация направляет счет на оплату по адресу электронной почты Пользователя, указанному при регистрации.

4.5. Право на использование Платформы предоставляется в автоматизированном режиме в течение 1 (одного) рабочего дня с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Администратора.

4.6. В случае изменения банковских реквизитов, любая из Сторон обязуется незамедлительно (но в любом случае не позднее, чем в течение 5 (пяти) рабочих дней) уведомить другую Сторону о таком изменении, учитывая, что ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной в случае не уведомления другой Стороной о смене банковских реквизитов, повлекшее невозможность оплаты или возврат платежа.

4.7. В течение 7 рабочих дней после оплаты Тарифа Пользователю формируется универсальный передаточный документ (далее – УПД), который будет доступен для скачивания в Личном кабинете. По запросу Пользователя, направленному по адресу: finance@brainhire.ru, Администрация направляет УПД по адресу электронной почты Пользователя, указанному при регистрации.

4.8. Если в течение 5 (пяти) календарных дней после формирования УПД в Личном кабинете или направления по адресу электронной почты Пользователя, Администрация не получила от Пользователя мотивированных письменных возражений, УПД считается подписанным с обеих сторон.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Администратор обязуется:

5.1.1. оказывать услуги надлежащим образом, обеспечить бесперебойное предоставление возможности зарегистрированным Пользователям использовать Платформу (за исключением времени, необходимого Администратору для технической поддержки платформы, обновления ее функциональности и проведения прочих работ).

5.2. Администратор вправе:

5.2.1. обоснованно запрашивать и получать от Пользователя имеющиеся у него документы, информацию и разъяснения, необходимые для оказания услуг по Соглашению;

5.2.2. в любое время без уведомления, с последующим предоставлением объяснений причин, приостановить доступ и возможность использовать Платформу, в т.ч. ограничить доступ к Платформе или ее функциям с определенных IP-адресов, без возмещения Пользователю каких-либо затрат или убытков, в случае существенного нарушения Пользователем условий Соглашения или применимого законодательства;

5.2.3. проводить плановые и внеплановые профилактические работы, для чего временно приостанавливать работу Платформы. Администратор уведомляет Пользователя о времени проведения работ и/или об их длительности/характере (при проведении плановых работ за 3 (три) рабочих дня до даты их проведения, при проведении внеплановых аварийно-восстановительных работ – незамедлительно с момента их начала);

5.2.4. временно приостановить доступ к Платформе на период проведения профилактических и аварийных/ремонтных работ;

5.2.5. в любой момент ограничить функциональные возможности Платформы (и/или полностью отключить Платформу или ее отдельные функции) для:

- защиты данных (и/или обеспечения конфиденциальности данных) Пользователя, и/или любых третьих лиц;

- обеспечения кибербезопасности Сторон (или устранения инцидента кибербезопасности);

- восстановления работоспособности Платформы;

- исполнения судебного решения, выполнения предписания (постановления и/или иного законного требования) органов исполнительной власти, исполнения законного требования иного третьего лица; -внедрения новых функций и/или функциональных возможностей;

5.2.6. Администратор информирует, а Пользователь соглашается с тем, что Администратор вправе в любое время без уведомления Пользователя:

- модифицировать (модернизировать/дорабатывать/улучшать/изменять) Платформу в рамках развития Платформы, сохраняя функциональность и/или функциональные возможности Платформы;

- по своей инициативе производить обновление программы для ЭВМ (или всех сразу) в составе Платформы или оборудования, используемого для оказания услуг.

5.2.7. собирать статистические данные об использовании Платформы Пользователями.

5.3. Пользователь обязуется:

5.3.1. предоставлять Администратору необходимые для предоставления услуг сведения и документы;

5.3.2. самостоятельно обеспечивать свой доступ к сети Интернет для получения услуг по Соглашению;

5.3.3. обеспечить конфиденциальное хранение учетных данных (идентификаторов доступа, токенов, логинов и паролей), необходимых для использования Платформы и не передавать их третьим лицам. Если учетные данные станут известны третьим лицам, Пользователь обязуется немедленно изменить свои учетные данные при наличии соответствующего функционала, а при его отсутствии – направить Администратору запрос на изменение учетных данных (т.е. произошел технический сбой на этапе сброса/смены пароля);

5.3.4. незамедлительно сообщить Администратору о несанкционированном доступе (или подозрениях о таком доступе) к учетным данным Пользователя или распространении учетных данных Пользователя; соблюдать и не нарушать права и законные интересы Администратора при использовании Платформы; незамедлительно информировать обо всех ставших ему известных случаях противоправного использования Платформы, материалов Платформы третьими лицами;

5.3.5. соблюдать инструкции и указания, полученные от Администратора, по вопросам, связанным с использованием Платформы;

5.3.6. не использовать устройства и другие программные и программно-аппаратные средства, позволяющие нарушить функционирование Платформы, не обходить технические ограничения, установленные Платформой; не изучать технологию, декомпилировать или дизассемблировать программы для ЭВМ, функциональность которых предоставляется в рамках Платформы; не совершать действия, направленные на изменение или дестабилизацию функционирования и работоспособности Платформы, совершать действия, которые могут привести к нарушению или сбою в работе Платформы; не осуществлять попытки несанкционированного доступа к управлению Платформой; не осуществлять несанкционированный доступ к учетным записям иных пользователей Платформы, а также предпринимать попытки такого доступа;

5.3.7. самостоятельно и за свой счет обеспечивать безопасность каналов связи, используемых для доступа к использованию Платформы, включая защиту от вирусных заражений на оборудовании/устройствах Пользователя;

5.3.8. обеспечивать и соблюдать конфиденциальность сведений, полученных при использовании Платформы;

5.3.9. не пытаться получить доступ к использованию функций и/или функциональных возможностей Платформы, не указанных в Соглашении; не осуществлять использование Платформы каким-либо способом, способным повлечь убытки Администратора и/или причинить вред его деловой репутации.

5.4. Права Пользователя:

5.4.1. получение круглосуточного доступа к Платформе, за исключением времени проведения профилактических работ, с целью использования всех функциональных возможностей Платформы.

6. Блокировка и удаление Аккаунта

6.1. Администратор вправе незамедлительно осуществить блокировку Аккаунта Пользователя в случае:

- выявления нарушения Пользователем условий Соглашения и/или положений действующего законодательства Российской Федерации;

- получения от третьих лиц претензии о нарушении Пользователем их прав;

- получения соответствующих требований от государственных органов. Пользователь обязуется самостоятельно предпринять все действия для прекращения нарушения.

6.2. В случае отказа прекратить нарушение или неоднократных блокировок Аккаунта, Администратор вправе в одностороннем порядке безвозвратно удалить Аккаунт Пользователя.

7. Интеллектуальная собственность

7.1. Правообладателем Платформы, а также иных объектов интеллектуальной собственности, размещенных на сайте Администратора, является Администратор.

7.2. Администратор не предоставляет Пользователю никаких прав на использование охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, за исключением прямо указанных в Соглашении.

8. Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Соглашения. Ответственность Администратора за нарушение (или неисполнение) обязательств по Соглашению ограничена реальным, документально подтвержденным ущербом, причиненным Пользователю таким нарушением, в размере, не превышающем стоимость услуг, оплаченных Пользователем за соответствующий отчетный период, в рамках которого произошло нарушение. Упущенная выгода не возмещается.

8.2. Ни при каких условиях Администратор не несет ответственности перед Пользователем (и какими-либо третьими лицами) за любые убытки Пользователя (и/или каких-либо третьих лиц), проистекающие из использования Платформы и/или доступа к использованию Платформы /отсутствия или невозможности доступа к Платформе Пользователем и/или третьими лицами, даже если Администратору было известно или должно было быть известно о возможности таких убытков или Пользователь и/или третьи лица были предупреждены о возможности таких убытков.

8.3. Администратор не предоставляет никаких гарантий в отношении соответствия Платформы (как в целом, так и отдельных составляющих, функций, функциональности и т.п.), включая, но, не ограничиваясь, результатов использования Платформы, результатов, полученных в рамках использования Платформы (и/или от использования Платформы), конкретным целям и ожиданиям Пользователя, а также не предоставляет в отношении Платформы никаких иных гарантий, прямо не указанных в Соглашении.

8.4. Администратор не несет ответственность за невозможность осуществлять использование Платформы, возникшую на стороне Пользователя и/или в связи с действиями/бездействием Пользователя, либо по вине Пользователя или вине третьих лиц.

8.5. Администратор не несет ответственность за функционирование и доступность отдельных сегментов сети Интернет, которые находятся вне зоны контроля Администратора, а также не несет ответственность за качество услуг связи, оказываемых третьими лицами.

8.6. Пользователь самостоятельно несет ответственность за противоправные действия, осуществляемые с использованием учетных данных, необходимых для осуществления доступа к использованию Платформы и предоставленных Пользователю. Пользователь самостоятельно несет полную ответственность и принимает на себя риски, связанные с действиями третьих лиц, в случае передачи таким лицам указанных выше данных, если такая передача была совершена Пользователем (и/или по поручению Пользователя), и или в результате действий/бездействия Пользователя, и/или в результате действий третьих лиц с оборудованием и/или программой для ЭВМ Пользователя.

8.7. Пользователь принимает на себя полную ответственность и риски, связанные с использованием Платформы и/или осуществлением доступа к использованию Платформы.

8.8. Платформа предоставляется для использования на условиях «как есть» и «со всеми недостатками», с «учетом имеющихся возможностей».

8.9. Администрация прямо или косвенно не гарантирует Пользователю и не несет ответственность за безошибочную и бесперебойную работу Платформы, а также не гарантирует соответствия функциональности Платформы конкретным целям и ожиданиям Пользователя.

8.10. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Соглашением, если это вызвано обстоятельствами неопределимой силы (форс-мажор), возникших в результате непредотвратимых обстоятельств чрезвычайного характера.

8.11. Пользователь не вправе требовать компенсации и/или возмещение ущерба, причиненного ему в результате невозможности исполнения обязательств ввиду наступления форс-мажорных обстоятельств.

8.12. Пользователь несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на Платформе, а также за любую информацию и данные, которые он загружает на Платформу или иным образом доводит до сведения других лиц. Администратор не несет ответственности за содержание таких материалов и за соответствие их требованиям законодательства, за нарушение авторских прав, несанкционированное использование товарных знаков, наименований фирм и их логотипов, а также за возможные нарушения прав третьих лиц в связи с размещением информации, материалов и прочего контента на Платформе. В случае поступления претензий от третьих лиц, связанных с таким размещением, Пользователь самостоятельно и за свой счет урегулирует указанные претензии.

9. Конфиденциальность и персональные данные

9.1. В рамках Соглашения конфиденциальной признается любая информация, касающаяся предмета и содержания Соглашения, хода его выполнения и полученных результатов, партнерами/клиентами Сторон. Платформа (алгоритмы работы, архитектура Платформы и ее исходные коды, в том числе ее части), является коммерческой тайной Администратора и представляет собой очень ценную собственность Администратора. Пользователь обязуется соблюдать полную конфиденциальность в отношении Платформы.

9.2. Каждая сторона, получающая конфиденциальную информацию (Получающая Сторона) другой стороны (Раскрывающая Сторона), не имеет права сообщать конфиденциальную информацию кому-либо без прямого на то разрешения Раскрывающей Стороны и должна принимать все разумные меры для защиты конфиденциальной информации, включая, в частности, все меры, которые она принимает для защиты собственной конфиденциальной информации/ коммерческой тайны.

9.3. Получающая Сторона обязуется использовать раскрытую конфиденциальную информацию исключительно в целях реализации настоящего Соглашения.

9.4. Получающая Сторона обязуется ограничить перечень лиц, имеющих доступ к конфиденциальной информации, исключительно своими сотрудниками, либо сотрудниками своих контрагентов, непосредственно участвующих в исполнении договора, с которыми у Получающей Стороны имеется аналогичное соглашение о конфиденциальности.

9.5. За каждое нарушение обязательств о неразглашении конфиденциальной информации, предусмотренных настоящим договором, Получающая Сторона обязуется возместить причиненный этим реальный ущерб в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения соответствующего письменного требования пострадавшей Стороны, а также выплатить штраф в размере 200 000 (двести тысяч) рублей за каждый случай нарушения.

9.6. Обязательства Сторон по защите конфиденциальной информации распространяются на все время действия Соглашения, а также в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия Соглашения.

9.7. Не является нарушением режима конфиденциальности предоставление Сторонами информации по запросу уполномоченных государственных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.8. Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года, действуя свободно, своей волей и в своем интересе, выражает свое согласие на предоставление своих персональных данных, включающих: Фамилию, Имя, Отчество, адрес электронной почты, номер контактного телефона, должность для их обработки Администратором.

9.9. Пользователь уведомлен и согласен, что обработка персональных данных Пользователя (его представителей), получаемых Администратором в связи с заключением и исполнением Соглашения, осуществляется в соответствии с Политикой обработки персональных данных, опубликованной в сети Интернет по ссылке https://brainhire.ru/privacy_policy.pdf и требованиями законодательства Российской

Федерации о персональных данных только в том случае, если такая обработка является необходимой для одной из следующих целей: осуществление и исполнение Администратором своих прав и обязательств, предусмотренных Соглашением, включая, но не ограничиваясь:

- регистрация и идентификация Пользователя на Сайте, в целях исполнения договора на использование Платформы (Пользовательское соглашение);
- коммуникация, а именно информирование о работе Платформы, ее функциональных возможностях, об изменении (обновлении) условий Соглашения, новых Тарифах и услугах, относящихся к Платформе, или предоставление рекомендаций по ее использованию посредством направления информационных сообщений с помощью средств связи, в том числе по сетям электросвязи, с использованием телефонной и подвижной радиотелефонной связи (включая СМСсообщения), по сети Интернет, а также прием и обработка обращений Пользователя (его представителей) для улучшения работы Платформы, включая контроль качества информационного взаимодействия с Пользователем;
- аналитику действий Пользователя (его представителей) при использовании Платформы для улучшения функционирования и работоспособности Платформы;
- обработка входящих заявок по консультированию и презентации интересующего продукта;
- обработка входящих заявок по организации партнерского сотрудничества;
- содействие занятости и рассмотрение возможности трудоустройства или иного вида занятости Пользователя у Администратора.

-осуществление и выполнение Администратором функций, полномочий и обязанностей, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

9.10. Администратор вправе осуществлять обработку персональных данных для целей, указанных в Соглашении, с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, или без использования таких средств, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также их передачу (предоставление, доступ), если такая передача будет необходима для исполнения обязательств Администратора перед Пользователем.

9.11. Администратор, обрабатывая персональные данные, обязуется обеспечить их обработку с соблюдением всех применимых требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, в том числе с соблюдением принципов, требований и обязательств оператора персональных данных, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

9.12. Обработка персональных данных будет осуществляться в течение действия Соглашения, а также если будет необходимо для исполнения законных обязанностей Администратора – после его прекращения в течение предусмотренных применимым законодательством сроков.

9.13. Пользователь дает свое согласие на осуществление по указанному Пользователем контактному телефону и (или) контактному электронному адресу информационной рассылки и/или рекламной рассылки о товарах, услугах и мероприятиях Администратора. Согласие на получение рассылки считается предоставленным бессрочно до получения Администратором письменного уведомления по электронной почте support@brainhire.ru об отказе от получения рассылок.

9.14. Принимая Соглашение, Пользователь обязуется соблюдать требования ст.6 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», предъявляемые к лицу, осуществляющему обработку персональных данных по поручению клиента — оператора персональных данных.

9.15. Принимая Соглашение, Пользователь подтверждает, что он имеет достаточные правовые основания на обработку персональных данных для их размещения и использования на Платформе.

Пользователь подтверждает, что им в отношении резюме физических лиц в объеме: фамилия, имя, фото (при наличии), место работы, должность, период работы, номер телефона, платежная информация, адрес электронной почты, загруженных на Платформу получено согласие на передачу (предоставление, доступ) персональных данных.

Администратор не несет ответственности за нецелевое использование полученных персональных данных Пользователем.

9.16. При размещении или передаче Пользователем на Платформе данных Пользователь самым таким размещением или передачей гарантирует Администратору, что обладает необходимыми правами на любую информацию и данные, размещаемые на Платформе, согласиями третьих лиц на их размещение, что предварительно надлежащим образом получил требуемое законом согласие лица, без согласия или разрешения которого действия с данными являются неправомерными, на осуществление всех действий, которые Пользователь совершает или поручает Администратору совершить в рамках предоставления Платформы, а также что такое размещение или передача не противоречит законодательству.

9.17. Администратор не имеет доступа к данным, размещенным Пользователем на Платформе за исключением случаев, когда это необходимо для обслуживания Платформы или является обязательным ввиду требований законодательства. В любом случае Администратор не имеет доступа к содержанию данных, размещаемых Пользователем, и не проверяет законность их размещения, сроки хранения данных, в связи с этим все риски и негативные последствия размещения или передачи Пользователем данных на Платформе несет Пользователь.

9.18. В случае предъявления любым третьим лицом к Администратору претензий или требований, основанных на утверждении о том, что Администратор осуществляет с данными действия, нарушающие права такого третьего лица, или не соответствующие установленным требованиям, Пользователь обязан за собственный счёт оградить Администратора от всех таких претензий (требований) и возместить Администратору убытки, связанные с такими претензиями (требованиями).

10. Действие, изменение и прекращение соглашения

10.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его акцепта Пользователем до момента расторжения Соглашения по инициативе Администратора или Пользователя в порядке, предусмотренном Соглашением.

10.2. Администратор вправе уточнять или изменять условия Соглашения путем обновления документа, опубликованного в сети Интернет по ссылке <https://brainhire.ru/user-agreement.pdf>. Условия Соглашения и иные документы, ссылки на которые указаны в настоящем документе, могут быть изменены без какого-либо специального уведомления со стороны Администратора. Новая редакция вступает в силу с момента ее размещения (публикации) в сети Интернет по адресам, указанным в настоящем документе. Пользователь соглашается, что любое использование функциональности Платформы свидетельствует о полном согласии Пользователя с условиями Соглашения в редакции, которая действует на момент фактического использования Платформы. Пользователь обязуется самостоятельно проверять Соглашение на предмет изменений перед каждым использованием Сервиса. Неосуществление Пользователем действий по ознакомлению с измененной редакцией Соглашения не может служить основанием для неисполнения Пользователем своих обязательств и несоблюдения Пользователем ограничений, установленных Соглашением.

10.3. Администратор вправе в одностороннем порядке вводить новые Тарифы и дополнительные услуги и/или изменять действующие Тарифы путем обновления соответствующей информации на странице в сети Интернет: <https://brainhire.ru/tariffs>. Информация об изменении Тарифов также может доводиться до Пользователя путем отправки уведомления на адрес электронной почты Пользователя, указанный при регистрации. Измененные Тарифы вступают в силу с даты, указанной при их публикации, но в любом случае новые Тарифы не распространяются на уже оплаченные Тарифы.

10.4. Если Пользователь не согласен с вносимыми изменениями и/или с новой редакцией Соглашения (в том числе, с каким-либо отдельным положением или с редакцией Соглашения в целом), он обязан незамедлительно прекратить любое использование Платформы. Продолжая использовать Платформу после вступления в силу изменений условий Соглашения, Пользователь подтверждает свое согласие с такими изменениями и принятие условий Соглашения в новой редакции.

10.5. Соглашение прекращает свое действие, если Администратор примет решение о его прекращении в одностороннем внесудебном порядке с немедленным прекращением доступа к Платформе и без возмещения каких-либо затрат или убытков. В частности, Администратор может принять решение о прекращении действия Соглашения в случае принятия решения об экономической нецелесообразности продолжения оказания услуг, о возможных рисках нарушения интеллектуальных прав третьих лиц при продолжении использования Сервиса, или об иных обстоятельствах, по результатам анализа которых Администратор может принять решение о прекращении функционирования Платформы. Администратор также в любом случае вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Соглашения без возмещения каких-либо убытков или затрат Пользователя в случае любого нарушения последним условий Соглашения (в частности, в случае совершения действий, которые привели к блокировке доступа к Платформе).

10.6. Пользователь может расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке посредством удаления Аккаунта.

11. Применимое право и разрешение споров

11.1. Настоящее Соглашение и отношения Сторон, возникшие из настоящего Соглашения, регулируются законодательством Российской Федерации.

11.2. Стороны обязуются соблюдать досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров. Срок для ответа на претензию составляет 10 (десять) рабочих дней с момента ее получения Стороной-получателем.

11.3. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров и в претензионном порядке спор передается на рассмотрение в суд по месту нахождения Администратора.

12. Уведомление и обмен информацией

12.1. Электронный документооборот по адресам электронной почты, указанной Администратором в настоящем Соглашении, и указанной Пользователем при регистрации на Сайте, приравнивается Сторонами к документообороту на бумажных носителях, в том числе при направлении претензий и (или) ответов на претензии.

12.2. Стороны подтверждают, что обмен документами, переданными по адресам электронной почты, будут иметь доказательственное значение и юридическую силу, в том числе при разрешении споров между Сторонами в суде. Документы могут быть подписаны путем обмена Сторонами их сканированными образами по электронной почте в формате jpeg или pdf. Направленные таким образом документы считаются подписанными простой электронной подписью и признаются сторонами равнозначными бумажным, подписанным собственноручной подписью сторон и имеющими полную юридическую силу.

12.3. Риск неполучения юридически значимого сообщения несет Сторона, указавшая не соответствующий действительности адрес, любой документ, связанный с настоящим Соглашением, будет считаться полученным и в том случае, если сторона не получила его по зависящим от нее обстоятельствам.

13. Заключительные положения

13.1 Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего Соглашения будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений Соглашения.

14. Контактная информация

14.1 По всем вопросам, связанным с использованием Платформы и исполнением Соглашения, Пользователь может обратиться по указанным ниже адресам электронной почты, либо воспользоваться формой обратной связи (если она доступна на Платформе).

14.2 Адрес электронной почты для направления Заявлений и обращений по вопросам работы Платформы: support@brainhire.ru, или форма обратной связи в Личном кабинете.

14.3. Адрес электронной почты для обращений по вопросам документооборота и для обращений вопросам бухгалтерии: finances@brainhire.ru.

14.4. Адрес электронной почты по вопросам, связанным с персональными данными: legal@brainhire.ru

14.5. Реквизиты Администратора:

ООО "НДК" 142005, Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Кирова,

дом 7, корпус 1, пом. 0011, офис 5

ОГРН: 1225000105010 ИНН: 5009132924

р/счет: 40702810540000408017 в ПАО Сбербанк

кор/счет: 30101810400000000225

БИК 044525225

info@ndk-ai.ru